Sujetos activos	Sujetos pasivos	6.- Derechos de las Personas Discapacitadas			
		CONCEPTO La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. El término se usa para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual (ONU) La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Inciso E) Se utiliza la expresión "persona con discapacidad" en vez de la antigua expresión, que era "persona discapacitada". Se ha sugerido que esta última expresión podía interpretarse erróneamente en el sentido de que se había perdido la capacidad personal de funcionar como persona. **O-2-5-p.4**			**Derechos Similares** Incapacidad **O-2-5-p.17** Inhabilidad **O-8-3-46** Discapacitados **R-GT-(E/CN.4/2005/6)** Necesidades especificas **O-1-37-p.80** **O-4-39-p.29** Necesidades especiales **O-7-5-p.45** **O-6-4-p.35**
		Obligaciones del Estado	**Derechos Asociados**	**Instrumentos internacionales**	**Contenido especifico:**
SUJETOS GENERALES: Estados parte **O-5-2-p.15** Gobiernos **O-2-5-p.9, O-2-5-p.23, O-6-9-p.74**	**SUJETOS GENERALES:** Personas con discapacidad **O-1-35-p.28, O-1-35-p.3, O-1-36-p.24, O-1-37-p.80, O-8-1-p.18, O-8-6-p.55, O-8-5-p.27, O-8-5-p.27,**	Deben prohibir, impedir y castigar los actos de tortura y los malos tratos en todas las situaciones de privación o de limitación de libertad **O-5-2-p.15** Garantizar la protección de los miembros de los grupos que corren mayor peligro de ser torturados, enjuiciando y castigando todos los actos de violencia y maltrato cometidos contra esas personas. **O-5-2-p.21** Cerciorarse de que se pueda recurrir fácilmente a la justicia y a los mecanismos para solicitar y obtener reparación y de que haya medidas positivas que aseguren que la reparación esté al alcance de todos **O-5-2-p.32**	Libertad personal **O-1-35-p.3** Seguridad personal **O-1-35-p.3** Medidas especiales de protección **O-1-36-p.24** Derecho a la vida **O-1-36-p.24** Derecho a la salud **O-2-22-p.33**	Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos **O-8-1-p.6** Convención Americana sobre Derechos Humanos **O-8-1-p.6**	**Trabajo y empleo**: los empleadores obtengan el consentimiento de un empleado con discapacidad para compartir la información relacionada con la discapacidad. **O-8-8-p.74** los trabajadores con discapacidad usualmente

Estado **O-5-2-p.15, O-1-37-p.25, O-6-36-p.25** **SUJETOS ESPECIFICOS:** Funcionarios **O-1-37-p.80, O-5-2-p.15,O-8-6-p.55, O-4-39-p.29** Padres, tutores O representantes **O-1-35-p.28**	**O-8-4-p.76, O-8-4-p.68** Niñas **O-1-35-p.3, O-8-3-p.3, O-8-6-p.36, O-8-3-p.35** **O-4-39-p.17, O-4-38-p.40, O-4-39-p.10** Familias **O-1-36-p.49** **O-2-5-p.30, O-8-4-p.7** Mujeres **O-8-3-p.3, O-8-6-p.36, O-8-3-p.41** Niños **O-5-2-p.15, O-8-3-p.35, O-1-37-p.80, O-6-9-p.37, O-6-9-p.68, O-6-13-p.41, O-6-9-p.43.** **SUJETOS ESPECIFICOS:** Empleados con discapacidad **O-8-8-p.74, O-8-8-p.77**	Concienciar a los funcionarios sobre las necesidades específicas de las personas o los grupos en situaciones de vulnerabilidad, que en algunos casos pueden incluir a personas con discapacidad. **O-1-37-p.80** Abstenerse de imponer la pena de muerte a quienes se enfrentan a obstáculos especiales para defenderse en condiciones de igualdad con los demás, como las personas cuyas graves discapacidades psicosociales o intelectuales les impidan una defensa eficaz **O-1-36-p.49** Abstenerse de ejecutar a las personas que tengan una capacidad reducida para comprender las razones de la condena y a aquellas cuya ejecución sería excepcionalmente cruel o tendría consecuencias excepcionalmente severas para ellas y sus familias. **O-1-36-p.49** Recopilen, analicen y difundan datos desglosados por edad y sexo, a fin de disponer de información sobre la situación de las mujeres afectadas por discapacidad. **O-4-27-p.32** Adoptar una política integral de atención de la salud orientada a proteger las necesidades de salud a las mujeres de edad, incluidas las afectadas por discapacidad **O-4-27-p.45** Deben respetarse la autonomía individual y la capacidad de las personas con discapacidad de adoptar decisiones. incluso en situaciones de crisis, **O-8-1-p.18** Capacitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, crear conciencia entre los titulares de derechos e incrementar la capacidad de los garantes de derechos. **O-8-6-p.55** Realizar investigaciones apropiadas sobre la discriminación por motivos de discapacidad y la igualdad de derechos de las personas con discapacidad. **O-8-6-p.35** Reconocer que el derecho a la educación inclusiva abarca la prestación de todos los servicios educativos, no los prestados únicamente por las autoridades públicas.	Derecho a la privacidad **O-8-8-p.74** Derecho a la igualdad **O-8-5-p.14** Derecho a la personalidad jurídica **O-8-1-p.6** Derecho a la Educación Inclusiva **O-8-4** Derecho a la igualdad salarial **O-8-8-p.65** Accesibilidad **O-2-23-p.23** Derecho al trabajo. **O-8-8-p.73** Derecho a la seguridad social **O-2-19** Derecho al acceso a la justicia **O-8-8-p.71** Derecho a casarse y a fundar su propia familia **O-2-5-p.30** Derecho a la participación en asuntos públicos **O-1-25** Derecho de voto **O-1-25** Derecho a la protección Social **O-8-8-77** **Características del derecho de las personas con discapacidad:** Accesible **O-2-23-p.23**	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos **O-8-5-p.21** Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad **R-RE-45-p.15** Convención sobre los Derechos del Niño **O-8-3-p.6** Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer **O-8-3-p.6** **Principios** Principio de no discriminación **O-5-2-p.32** Principio de la igualdad de	trabajan en los denominados talleres o lugares "protegidos" en condiciones inferiores a las normales **O-8-5-p.21** La discriminación limita las oportunidades de trabajo, afectan su derecho a la igualdad salarial y aumentan el riesgo de violencia y acoso en el lugar de trabajo. **O-8-8-p.65** En la mayor parte de los países la tasa de desempleo entre las personas con discapacidad es de dos a tres veces superior a la tasa de desempleo de las personas sin discapacidad. **O-2-5-p.20** Cuando se emplea a personas con discapacidad, por lo general se les ofrece puestos de escasa remuneración con poca seguridad social y legal y a menudo aislados de la corriente principal del mercado del trabajo. **O-2-5-p.20**

	Trabajadores con discapacidad **O-2-5-p.21, O-8-8-p.48** Niñas con discapacidad **O-8-6-p.36, O-8-3-p.3, O-8-3-p.35, O-8-3-p.6,O-8-2-p.46, O-4-38-p.40** Personas de edad **O-5-2-p.15, O-1-36-p.49, O-2-19-p.28,O-8-5-p.70-** Personas con discapacidades **O-5-2-p.15, O-2-19-p.27** Personas discapacitadas **O-2-18-p.17,** Discapacitados **O-2-12-p.13** Padres, tutores o representantes **O-1-35-p.28** Personas vulnerables **O-1-35-p.28** Niñas Indígenas	**O-8-4-p.76** Reunir pruebas y datos desglosados sobre las barreras que impiden a las personas con discapacidad tener acceso a una educación inclusiva de calidad, y permanecer y lograr progresos en ella, con el fin de poder adoptar medidas eficaces para desmantelar esas barreras **O-8-4-p.68** Promover la igualdad inclusiva y eliminen la discriminación -directa, indirecta, denegación de ajustes razonables, acoso- en todos los aspectos del trabajo, el empleo y el ciclo laboral **O-8-8-p.65** Apoyar activamente la integración de personas con discapacidad en el mercado laboral ordinario. **O-2-5-p.20** Proporcionar accesibilidad antes de recibir una petición individual para entrar en un lugar o utilizar un servicio. **O-2-23-p.23** Establecer normas de accesibilidad, que deben adoptarse en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad y especificarse para los proveedores de servicios, los constructores y otros interesados pertinentes **O-2-23-p.23** Los estados parte no pueden aducir medidas de austeridad como excusa para evitar implantar gradualmente la accesibilidad para las personas con discapacidad **O-2-23-p.23** Las políticas en materia de incapacidad deben asegurar el acceso de los impedidos a todos los servicios de la comunidad **O-2-5-p.17** Estudiar y, cuando sea necesario, modificar sus leyes para prohibir la discriminación por motivos de discapacidad. **O-8-2-p.31** Adoptar medidas positivas para reducir las desventajas estructurales y para dar el trato preferente apropiado a las personas con discapacidad, a fin de conseguir los objetivos de la plena participación e igualdad	Justo **O-8-5-p.14** Inclusivo **O-8-5-p.14** Seguro **O-8-5-p.14** Eficaz **O-8-6-p.55**	derechos **O-2-5-p.17** Principio de participación genuina. **O-8-7-p.4** Principio de igualdad de oportunidades **O-6-4-p.19** **Tipos de discapacidad:** Discapacidad mental **O-5-2-p.21** Discapacidad psicosocial o intelectual **O-1-36-p.24** Discapacidad cognitiva **O-8-1-p.15** Sordas y Sordociegas **O-8-3-p.41**	El salario mínimo debería aplicarse sistemáticamente, a todas las categorías de trabajadores **O-2-23-p.23** Si el propio lugar de trabajo no es accesible, las personas con discapacidad no pueden gozar de manera efectiva de sus derechos al trabajo y al empleo **O-8-2-p.41** El trabajo y el empleo libremente elegidos, en igualdad de condiciones con los demás, son fundamentales para la vida independiente y la inclusión en la comunidad **O-8-8-p.73** Las condiciones de trabajo equitativas y favorables para las personas con discapacidad incluyen los beneficios y protecciones de que disfrutan otros trabajadores, **O-8-8-p.26** **Igualdad:** La Nueva Agenda Urbana promueve un modelo de ciudades y

	O-6-11-p.29, O-4-39-p.17, O-4-39-p.10, O-4-39-p.16, O-4-39-p.21, O-4-39-p.29 Mujeres con discapacidad **O-8-3-p.33, O-8-3-p.41, O-8-3-p.53** Mujeres con discapacidad intelectual **O-8-3-p.53, O-8-3-p.41** Personas de edad con discapacidad **O-8-5-p.70** Adolescentes Impedidos **O-6-4-p.19** Hombres con incapacidad **O-8-3-p.54**	dentro de la sociedad para todas ellas. **O-2-5-p.9** Adoptar medidas eficaces para proporcionar servicios de habilitación y rehabilitación en el sistema educativo, incluidos servicios de atención de la salud, ocupacionales, físicos, sociales, de asesoramiento y de otra índole **O-8-4-p.55** Adoptar medidas efectivas y pertinentes para facilitar que las personas con discapacidad gocen sin restricciones de este derecho y se incluyan y participen plenamente en la comunidad **O-8-5-p.18** Invertir en la contratación y la formación continua de maestros con discapacidad y proporcionar apoyo en este sentido **O-8-4-p.37** Hacer frente a la cuestión de la violencia y los abusos, adopten todas las medidas necesarias para la prevención del abuso y de la violencia contra los niños con discapacidad **O-6-9-p.43** Asegurarse de que las escuelas adoptan todas las medidas para luchar contra el hostigamiento en la escuela y prestan especial atención a los niños con discapacidad ofreciéndoles la protección necesaria, al mantener al mismo tiempo su inclusión en el sistema educativo general **O-6-9-p.43** Identificar y eliminar los obstáculos y barreras a la accesibilidad **O-8-2-p.17** Garantizar que los alumnos con discapacidad puedan desarrollar su potencial al máximo **O-8-4-p.32** Garantizar la no discriminación en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, a fin de hacer frente al mayor riesgo de discriminación contra las personas con discapacidad inherente a esas situaciones **O-8-6-p.43** Garantizar la prestación de servicios de educación inclusiva e incluir la legislación y reglamentación, la vigilancia, la supervisión, la aplicación y la adopción de políticas para determinar la forma en que las empresas			asentamientos humanos en los que todas las personas puedan disfrutar de los derechos, promoviendo que sean inclusivos, justos, seguros, saludables, accesibles, asequibles, adaptables y sostenibles. **O-8-5-p.14** Las personas con discapacidad pueden participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas **O-8-2-p.46** **Personalidad y Capacidad Jurídica:** La personalidad jurídica y la capacidad de obrar son las bases para que las personas con discapacidad logren vivir de forma independiente en la comunidad. **O-8-5-p.14** Todas las personas con discapacidad tienen derecho a ejercer su capacidad jurídica plena. **O-8-5-p-80** Las personas con discapacidad son a

		pueden influir en que las personas con discapacidad disfruten y ejerzan de manera efectiva los derechos. **O-8-4-p.76** Garantizar el derecho a la vida, como el acceso de las personas con discapacidad a instalaciones y servicios esenciales **O-1-36-p.24** Velar por que las medidas especiales aborden los derechos de los niños indígenas con discapacidad **O-6-11-p.29** Adoptar medidas que permitan a las personas discapacitadas obtener y conservar un empleo adecuado y progresar profesionalmente en su esfera laboral, y por lo tanto, facilitar su inserción o reinserción en la sociedad **O-2-18-p.17** Impedir la denegación discriminatoria de alimentos sólidos y líquidos por motivos de discapacidad. **R-RE-45-p.15** De respetar el derecho de las mujeres con discapacidad y los jóvenes con discapacidad a tener acceso a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias **O-8-8-p.56** Las políticas en materia de incapacidad deben asegurar el acceso de los impedidos a todos los servicios de la comunidad" **O-2-5-p.17** Garantizar que los programas de protección social cumplan las normas de calidad, adaptabilidad, aceptabilidad e idoneidad para todas las personas con discapacidad **R-RE-9 (A/70/297)** Adoptar medidas eficaces para que las personas con discapacidad puedan sufragar los gastos adicionales relacionados con la discapacidad **O-8-6-p.68**			menudo discriminadas en el ejercicio de su derecho a contraer matrimonio o en sus derechos familiares y a la patria potestad, debido a leyes y políticas discriminatorias y a medidas administrativas **O-8-6-p.61** Las salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica deben incluir la protección contra la influencia indebida, **O-8-1-p.22** La protección del ejercicio de la capacidad jurídica debe respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, incluido el derecho a asumir riesgos y a cometer errores **O-8-1-p.22** **Educación:** Las instituciones educativas, incluidas las instituciones educativas privadas y las empresas, no deben cobrar tasas adicionales por integrar la accesibilidad y/o realizar los ajustes razonables. **O-8-4-p.76**

		Adoptar medidas inmediatas para proporcionar a las personas con discapacidad que viven en la pobreza extrema y la indigencia unos niveles mínimos básicos de alimentación, vestido y vivienda adecuados. **O-8-6-p.68** Consultar y colaborar activamente con las personas con discapacidad, en todos los aspectos de la planificación, aplicación, supervisión y evaluación de las políticas de educación inclusiva **O-8-4-p.7** Aplicar el principio de no discriminación en todos los programas y actividades. Esto significa incluir a las personas con discapacidad en los protocolos de emergencia nacionales en igualdad de condiciones con las demás personas, **O-8-6-p.46** Reconocer la capacidad jurídica de las mujeres con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, y que las mujeres con discapacidad tienen derecho a fundar una familia y a recibir asistencia adecuada para criar a sus hijos. **O-8-3-p.30** Respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de las mujeres con discapacidad, a fin de asegurarles el goce y el ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales **O-8-3-p.24** Promover la participación y las *con*tribuciones de las *personas con* discapacidad, incluidas las mujeres *con* discapacidad que sufren una discriminación múltiple, en los procedimientos de adopción de decisiones relativas a la ciencia **O-2-25-p.35** Promover tecnologías que faciliten el acceso de las personas con discapacidad a la educación y el empleo en el ámbito de la ciencia **O-2-25-p.35**			Las personas con discapacidad deben tener acceso a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, **O-8-4-p.20** El sistema educativo debe tener cuatro características interrelacionadas: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad **O-8-4-p.20** La educación de preparación para el trabajo y la transición es para todas las personas con discapacidad independientemente de su edad **O-6-9-p-68.** Los alumnos con discapacidad deben tener derecho a recibir el apoyo necesario que les facilite su formación efectiva y les permita desarrollarse en pie de igualdad con los demás. **O-8-4-p.32** La educación inclusiva ofrece a los alumnos con discapacidad la oportunidad de expresar

		Adoptar todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan **O-8-2-p.38** Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general., En formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad **O-8-2-p.38** Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las ***personas con*** discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles **O-8-2-p.46** Eliminar los estereotipos negativos y modificar los patrones de conducta sociales y culturales que son perjudiciales para las mujeres de edad especialmente las afectadas por discapacidad. **O-4-27-p.36** Redactar leyes que reconozcan y prohíban la violencia, incluidas la violencia doméstica, sexual e institucional, contra las mujeres de edad, particularmente las afectadas por discapacidad **O-4-27-p.37** Adoptar programas especiales adaptados a las necesidades físicas, mentales, emocionales y de salud de las mujeres de edad en particular en mujeres a las mujeres afectadas por discapacidad. **O-4-27-p.46** Velar por que la educación inclusiva contribuya a fomentar la confianza de los alumnos con discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica **O-8-4-p.50** Reconocer y abordar las situaciones de vulnerabilidad por razones de género de las niñas y los niños y los menores con discapacidad que son			su voluntad y sus preferencias. **O-8-4-p.50** Personas con discapacidad intelectual, personas sordociegas, personas con autismo y personas con discapacidad en situaciones de emergencia humanitaria. Son los grupos mas expuestos a excluirse de la educación. **O-8-4-p.6** **Accesibilidad** La obligación de proporcionar accesibilidad es una obligación ex ante. **O-2-23-p.23** Las normas de accesibilidad deben ser amplias y uniformes. **O-2-23-p.23** La accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente, **O-8-2-p.23** . Los servicios de apoyo en relación con la discapacidad deben estar disponibles y ser

		víctimas potenciales de la trata con fines de explotación sexual, laboral y de otros tipos. **O-6-23-p.44** Reconocer el principio de igualdad de oportunidades en materia de enseñanza primaria, secundaria y terciaria para los niños/adolescentes impedidos, siempre que sea posible en escuelas normales. **O-6-4-p.19** Proteger y promover el derecho de las personas con discapacidad de acceder al apoyo de su elección para emitir su voto en secreto y participar sin discriminación en todas las elecciones y referendos. **O-8-1-p.49** Garantizar el derecho de las personas con discapacidad a presentarse como candidatas en las elecciones, ejercer efectivamente cargos y desempeñar cualquier función pública en cualquier nivel de gobierno, con ajustes razonables y apoyo, **O-8-1-p.49** Adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a esas prácticas que directa o indirectamente violan el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo de los niños con discapacidad. **O-6-9-p.31** Difundir conocimientos mediante, , la organización de campañas sistemáticas de concienciación, la producción de materiales apropiados, versiones para niños de la Convención impresas y en Braille y la utilización de los medios de comunicación para fomentar actitudes positivas hacia los niños con discapacidad. **O-6-9-p.26**			accesibles, asequibles, aceptables y adaptables para todas las personas con discapacidad, y deben tener en cuenta las diferentes condiciones de vida **O-8-5-p.60** **Seguridad social:** Las prestaciones deben concederse oportunamente, y los beneficiarios deben tener acceso físico a los servicios de seguridad social **O-2-19-p.27** **Niños** El acceso a la información y a los medios de comunicación permite a los niños con discapacidad vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida **O-6-9-p.37** Los niños con discapacidad y las personas que los cuidan deben tener acceso a la información relacionada con sus discapacidades,

					para estar informados acerca de la discapacidad. **O-6-9-p.37** Los niños con discapacidad son más vulnerables a todos los tipos de abuso, sea mental, físico o sexual en todos los entornos **O-6-9-p.42** En el hogar y en las instituciones, los niños con discapacidad a menudo son objeto de violencia física y mental y abusos sexuales, y son especialmente vulnerables al descuido y al trato negligente, ya que con frecuencia representan una carga adicional física y financiera para la familia **O-6-9-p.42** Un niño con discapacidad que haya infringido la ley debe ser entrevistado utilizando los lenguajes adecuados y tratado en general por profesionales **O-6-9-p.74** Los niños con discapacidad que hayan infringido la ley no deben colocarse en un centro de detención general para

					menores, debe ser colocado en una institución dotada de personal especialmente formado y otros centros que ofrezcan tratamiento específico. **O-6-9-p.74** Los niños con discapacidad son vulnerables de forma desproporcionada a que no se los inscriba en el registro al nacer, y se convierten en invisibles en las estadísticas gubernamentales **O-6-9-p.35** El derecho inherente a la vida, la supervivencia y el desarrollo es un derecho que merece especial atención cuando se trata de niños con discapacidad. **O-6-9-p.31** **Mujeres y niñas** Las mujeres y las niñas con discapacidad figuran entre los grupos de personas con discapacidad que con mayor frecuencia experimentan discriminación múltiple e interseccional

					O-8-6-p.36 La falta de acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad, puede aumentar el riesgo de que sean objeto de violencia sexual **O-8-3-p.41** La violencia contra las mujeres con discapacidad internadas en instituciones incluye: ser desvestidas por personal masculino en contra de la voluntad de la mujer; la administración forzosa de medicación psiquiátrica; y la sobremedicación, lo que puede reducir la capacidad de describir y/o recordar la violencia sexual. **O-8-3-p.53** Los estereotipos nocivos de género y/o discapacidad dan lugar a que las madres con discapacidad sufran discriminación jurídica. **O-8-3-p.46** Las mujeres con discapacidad tienen más probabilidades de ser sometidas a intervenciones forzadas

					que las mujeres en general y que los hombres con discapacidad **O-8-3-p.54** La violencia sexual contra las mujeres con discapacidad se produce en todos los ámbitos, en particular las mujeres sordas y sordociegas y las mujeres con discapacidad intelectual, pueden correr un riesgo aún mayor de violencia. **O-8-3-p.33** Las mujeres con discapacidad pueden afrontar asimismo estereotipos eugenésicos y, por lo tanto, conducen a que se desaliente o se impida a las mujeres con discapacidad que realicen su maternidad **O-8-3-p.39** La violencia contra las niñas con discapacidad comprende el descuido específico de género, la humillación, la ocultación, el abandono y el abuso, incluidos el abuso sexual y la explotación sexual, **O-8-3-p.35** La atención y el

					tratamiento a menudo preferencial que se otorga a los niños significa que la violencia contra las niñas con discapacidad es más prevalente que la violencia contra los niños con discapacidad. **O-8-3-p.35** El ejercicio del derecho de las mujeres con discapacidad a la protección contra la explotación, la violencia y el abuso puede verse obstaculizado por los estereotipos nocivos que aumentan el riesgo de sufrir violencia. **O-8-3-p.30** Los estereotipos nocivos que infantilizan a las mujeres con discapacidad y ponen en tela de juicio su capacidad para tomar decisiones, la percepción de que las mujeres con discapacidad son asexuales o sexualmente hiperactivas, aumentan el riesgo de violencia sexual **O-8-3-p.30** La anticoncepción y la esterilización forzadas también pueden dar lugar a la violencia sexual sin la consecuencia del

					embarazo, especialmente en el caso de las mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual **O-8-3-p.45** Las barreras debidas a la actitud del personal de atención de la salud y el personal conexo pueden dar lugar a que se deniegue a las mujeres con discapacidad el acceso a servicios y profesionales de atención de la salud, **O-8-3-p.43** Las mujeres con discapacidad de todas las edades tienen dificultades para tener acceso físico a los servicios de salud. **O-4-24-p.25** Las mujeres y niñas Indígenas con discapacidad se enfrentan a obstáculos en su acceso a los sistemas de justicia, se les niega sistemáticamente su derecho al recurso jurídico **O-4-39-p.29** Las mujeres con discapacidad se enfrentan obstáculos especiales que entorpecen su

Citas dentro					participación en pie de igualdad en el lugar de trabajo, en particular el acoso sexual, la desigualdad de remuneración **O-8-3-p.58**	**de las**

observaciones:

-Artículo 9 Del Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos (O-1-35-P.3)
-Artículo 12 Del Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos (O-1-5-P.9)
-Artículo 25 Del Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos (O-1-25-P.4)
-Artículo 2 Del Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (O-2-22-P.33)
-Artículo 11 Del Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (O-2-5-P.9)
-Articulo 6 Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (O-2-5-P.21)
-Articulo 10 Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (O-2-5-P.30)
-Articulo 7 Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (O-2-23-11)
- Articulo 12 Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (O-2-14-P.2)
-Articulo 2.2 Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (O-2-20-P.7)
-Artículo 19 Del Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad (O-8-5-P.9)
-Artículo 29 Del Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad (O-8-5-P.9)
-Artículo 3 Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad (O-8-1-P.18)
- Artículo 4 Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad (O-8-4-P.7)
- Artículo 10 Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad (O-8-5-P.30)
- Artículo 30 Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad (O-8-2-P.38)
- Artículo 21 Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad (O-8-2-P.38)
-Artículo 6 Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad (O-8-3-P.24)
- Artículo 12 Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad (O-8-5-P.27)
- Artículo 14 Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad (O-8-5-P.27)
-Artículo 31 Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad (O-8-4-P.68)
-Artículo 24 Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad (O-8-4-P.68)
-Artículo 5 Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad (O-8-8-P.65)
- Artículo 27 Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad (O-8-2-P.41)
-Artículo 9 Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad (O-8-2-P.41)
- Artículo 16 Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad (O-8-3-P.30)

-Artículo 2 Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad (O-2-20-P.7)
- Artículo 5 Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad (O-2-6-P.51)
- Artículo 13 Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad (O-2-6-P.51)
-Artículo 15 De La Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer (O-8-1-P.6)
-Artículo 1 De La Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer (O-4-39-P.16)
-Artículo 2 De La Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer (O-4-39-P.16)
-Artículo 15 De La Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer (O-4-39-P.21)
-Artículo 9 De La Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer (O-4-39-P.21)
-Artículo 14 De La Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer (O-4-39-P.22)
- Artículo 11 De La Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer (O-2-14-P.2)
- Artículo 12 De La Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer (O-2-14-P.2)
-Artículo 19 La Convención Sobre Los Derechos Del Niño (O-6-13-P.75)
- Artículo 24 De La Convención Sobre Los Derechos Del Niño (O-2-14-P.2)
- Artículo 23 De La Convención Sobre Los Derechos Del Niño (O-6-9-P.74)
-Artículo 6 De La Convención Sobre Los Derechos Del Niño (O-6-9-P.31)
- Articulo 31 De La Convención Sobre Los Derechos Del Niño (O-6-17-P.57)
-Artículo 18 De La Convención Sobre Los Derechos Del Niño (O-6-17-P.57)
-Artículo 13 De La Convención Sobre Los Derechos Del Niño (O-6-17-P.57)
-Artículo 2 De La Convención Sobre Los Derechos Del Niño (O-6-22-P.21)
- Artículo 3 De La Carta Africana De Derechos Humanos Y De Los Pueblos (O-8-1-P.6)
- Artículo 3 De La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (O-8-1-P.6)
- Artículo 27 De La Declaración Universal De Derechos Humanos (O-2-21-P.3)
- Artículo 25 De La Declaración Universal De Derechos Humanos (O-2-14-P.2)
- Artículo 5 De La Convención Internacional Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Racial(O-2-14-P.2)
-Artículo 1 De La Convención Internacional Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Racial(O-2-20-P.7)

Lista de comités.

Comité contra la Tortura (CAT)
Comité de Derechos Humanos (CCPR)
Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR)
Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD)

Comité de los Derechos del Niño (CRC)
Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (CMW)

Relatoría especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Reporte temático 45 (A/78/185)
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Reporte temático 12 (E/CN.4/2005/6)
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Reporte temático 13 (E/CN.4/2004/3)

Lista de observaciones:
- Observación: CAT-GC-2 Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes
- Observación: CAT-GC-3 Implementación del artículo 14 por los Estados Partes,
- Observación: CCPR-GC-35 Libertad y seguridad personales
- Observación: CCPR-GC-36 Derecho a la Vida
-Observación: CCPR-GC-37 Derecho de reunión pacífica
- Observación: CEDAW-GR-27 Mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos
- Observación: CESCR-GC-22 Derecho a la salud sexual y reproductiva,
Observación: CRPD-GC-5 Igualdad,
- Observación: CRPD-GC-1 Igual reconocimiento como persona ante la ley
- Observación: CRPD-GC-8 Trabajo y empleo
- Observación: CRPD-GC- 6
- Observación: CRPD-GC-4 Educación inclusiva,
- Observación: CESCR-GC-5 Las personas con discapacidad,
-Observación: CESCR-GC-23 Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.
- Observación: CRPD-GC-2 Accesibilidad
-Observación: CRC-GC-9 Los derechos de los niños con discapacidad.
- Observación: CRPD-GC-3 Mujeres y niñas con discapacidad,
- Observación: CRC-GC-13 El derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia
- Observación: CESCR-GC-19 El derecho a la seguridad social,
- Observación: CESCR-GC-21 Derecho de toda persona a participar en la vida cultural
- Observación: CCPR-GC-25 La participación en los asuntos públicos y el derecho de voto,
- Observación: CRC-GC-11 Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención
-Observación: CESCR-GC-18 El derecho al trabajo, Párr. 17.
-Relatoría especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Reporte temático 45 (A/78/185)
-Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Reporte temático 12 (E/CN.4/2005/6)
-Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Reporte temático 13 (E/CN.4/2004/3)
B. Privación de libertad de las personas vulnerables

- Observación: CESCR-GC-12 El derecho a una alimentación adecuada,
- Observación: CESCR-GC-25 La ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales,
- Observación: CEDAW-GR-24 La mujer y la salud
- Observación: CEDAW-GR-28 Proyecto de RG. Sobre el artículo 2 de la CEDAW,
- Observación: CEDAW-GR-29 Consecuencias económicas del matrimonio, las relaciones familiares y su disolución
- Observación: CEDAW-GR-38 Trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial,
- Observación: CEDAW-GR-39 Derechos de las mujeres y niñas indígenas,
- Observación: CRC-GC-12 El derecho del niño a ser escuchado,
- Observación: CAT-GC-3 Implementación del artículo 14 por los Estados Partes,
- Observación: CESCR-GC-23 Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias,
- Observación: CESCR-GC-14 El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud
- Observación: CRC-GC-9 Los derechos de los niños con discapacidad,
- Observación: CESCR-GC-20 No discriminación en derechos económicos, sociales y culturales,
- Observación: CRC-GC-4 Salud y desarrollo de los adolescentes en la Convención sobre los derechos del niño,
- Observación: CRC-GC-26 Los derechos del niño y el medio ambiente, con particular atención al cambio climático
- Observación: CMW-GC-2 Sobre los derechos de los trabajadores migratorios en situación irregular y de sus familiares,
- Observación: CMW-GC-4 Obligaciones de los Estados a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional.
- Observación: CMW-GC-5 Sobre los derechos de los migrantes a la libertad y a no ser sometidos a detención arbitraria y sobre la relación de esos derechos con otros derechos humanos,
-Observación: CRC-GC-14 El derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial.
- Observación: CRC-GC-21 Los niños de la calle,
-Observación: CRC-GC-17 Derecho del niño al descanso, el esparcimiento, el juego, las actividades recreativas.
- Observación: CMW-GC-3 Principios generales a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional
- Observación: CRC-GC-22 Principios generales relativos a los derechos de los niños en la migración internacional
- Observación: CRC-GC-20 La efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia.